DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VYVLASTNĚNÍ A PRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČECHY

Americká 1139/1, Plzeň 301 00

SPIS. ZN.: SZ DESU/021/030763/26
Č.J.: DESU/031/037974/26
VYŘIZUJE: Mgr. Eva Marková Blahovcová

DATUM: 20.10.2026

USNESENÍ

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Čechy, jako vyvlastňovací úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 3 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“), v řízení o žádosti, kterou dne 18. 09. 2026 podala

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

kterou zastupuje

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město

(dále jen „vyvlastnitel“), která se týká vyvlastnění práv k

pozemku parc. č. 81/74 v katastrálním území Dobšice u Žehuně

(dále jen „předmět vyvlastnění“), jehož spoluvlastníkem je

Václav Krehul, nar. 28. 04. 1944, adresa pobytu neznámá, Spojené státy americké

(dále jen „vyvlastňovaný“), za účelem vyvlastnění podle § 5 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož lze podle zákona o vyvlastnění k uskutečnění stavby dráhy odejmout vlastnické právo k pozemku (dále jen „účel vyvlastnění“), a to konkrétně za účelem realizace stavby

„Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“

(dále jen „stavba“).

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Čechy, podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,

u s t a n o v u j e

Václavu Krehulovi, nar. 28. 04. 1944, adresa pobytu neznámá, Spojené státy americké

opatrovníka

Město Nymburk, IČO 00239500, se sídlem Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

(dále jen „opatrovník“).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje usnesení správního orgánu:

Václav Krehul, nar. 28. 04. 1944, adresa pobytu neznámá, Spojené státy americké
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:

Dne 18. 09. 2026 obdržel Dopravní a energetický stavební úřad žádost Správy železnic, státní organizace, zastoupené společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., o vyvlastnění práv k pozemku parc. č. 81/74 v katastrálním území Dobšice u Žehuně pro uskutečnění stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“. Dnem doručení žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vyvlastňovací řízení.

Vyvlastnitel se ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o dráhách domáhá vydání rozhodnutí o odnětí vlastnického práva k předmětu vyvlastnění. Účelem vyvlastnění je realizace veřejně prospěšné stavby, konkrétně modernizace stávající celostátní železniční dráhy.

Protože je stavba dráhy celostátní dopravní infrastrukturou ve smyslu § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), použije se zákon o vyvlastnění v rozsahu, v němž zákon o urychlení výstavby nestanoví jinak. Uvedené se promítá rovněž do poučovací povinnosti vyvlastňovacího úřadu podle § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby.

Vyvlastnění je navrhováno v souladu s pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a krajský stavební úřad, dne 13. 09. 2024 pod č. j. 115915/2024/KUSK a které nabylo právní moci dne 05. 06. 2025.

Stavba je veřejně prospěšnou stavbou ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a je vymezena jako veřejně prospěšná v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje, a to v úseku ŽST Velký Osek, obvod Kanín – Chlumec nad Cidlinou.

Veřejný zájem na realizaci stavby je nadále aktuální. Stavba představuje významné železniční spojení Prahy, středočeské aglomerace, Hradce Králové a severovýchodních Čech. V nákladní dopravě vytváří alternativní trasu k prvnímu tranzitnímu železničnímu koridoru v úseku Praha – Pardubice – Choceň, jehož kapacita je prakticky vyčerpána. Modernizací stávající jednokolejné trati má dojít zejména ke zkrácení cestovních dob, zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Stavba má současně podpořit energeticky účinnější a environmentálně příznivější železniční dopravu.

Veřejný zájem na uskutečnění účelu vyvlastnění tedy spočívá zejména ve zkvalitnění dopravní obslužnosti, zvýšení bezpečnosti dopravy a příznivém vlivu na životní prostředí.

Při zjišťování osob dotčených navrhovaným vyvlastněním vyvlastňovací úřad z výpisu z katastru nemovitostí pro list vlastnictví č. 31, katastrální území Dobšice u Žehuně, prokazujícího stav evidovaný ke dni 31. 12. 2025, zjistil, že Václav Krehul, nar. 28. 04. 1944, je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na předmětu vyvlastnění. Jako jediný údaj o jeho pobytu je v katastru nemovitostí uvedeno „adresa neznámá, Spojené státy americké“.

Protože znalost aktuálního pobytu vyvlastňovaného je nezbytná pro jeho řádné vyrozumívání o průběhu řízení, doručování písemností a výkon procesních práv, požádal vyvlastňovací úřad dne 22. 09. 2026 Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, o poskytnutí údajů ze základního registru obyvatel, popřípadě z informačního systému evidence obyvatel. Úřad požadoval zejména aktuální adresu místa pobytu nebo adresu pro doručování, údaj o tom, zda je osoba vedena jako žijící, a případné další údaje umožňující její jednoznačnou identifikaci a řádné doručování.

Ministerstvo vnitra ve sdělení ze dne 12. 10. 2026, č. j. MV-151335-2/SC-2026, uvedlo, že Václav Krehul je v agendovém informačním systému evidence obyvatel veden pouze v omezeném rozsahu jako vedlejší osoba s vazbou na občany České republiky. Jiné aktuální údaje o jeho pobytu ani adresa pro doručování v dostupných evidencích vedeny nejsou. Ze staršího přihlašovacího lístku pouze vyplývá, že od 01. 05. 1969 pobýval v zahraničí a dne 16. 01. 1979 nabyl naturalizací státní občanství Spojených států amerických; novější záznam není evidován.

Vyvlastňovací úřad vyhodnotil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemné souvislosti. Z katastru nemovitostí ani z informačních systémů Ministerstva vnitra nelze zjistit adresu, na níž by bylo možné Václavu Krehulovi účinně doručovat. Údaj o pobytu ve Spojených státech amerických bez bližšího určení není adresou použitelnou pro doručování. Bez konkrétní zahraniční adresy nelze písemnosti doručovat ani prostřednictvím mezinárodního styku.

Záznamy starší více než čtyři desetiletí navíc neumožňují určit jeho současný pobyt. Přes provedené šetření proto zůstává pobyt účastníka správnímu orgánu neznámý.

Na uvedenou situaci dopadá § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění, podle něhož vyvlastňovací úřad postupuje podle § 32 správního řádu mimo jiné tehdy, není-li pobyt účastníka vyvlastňovacího řízení znám nebo nedaří-li se mu doručovat na známou adresu. Účastníkovi proto ustanoví opatrovníka, aby byla zajištěna ochrana jeho procesních práv.

Vyvlastňovací úřad proto dospěl k závěru, že pobyt vyvlastňovaného není znám v rozsahu nezbytném pro řádné doručování a uplatňování jeho procesních práv. Protože mu mají být v řízení doručovány písemnosti jednotlivě, byly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ve spojení s § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění.

Ustanovení opatrovníka je procesním opatřením k ochraně práv účastníka, kterému nelze zajistit řádné individuální doručování. Úkolem opatrovníka bude v tomto vyvlastňovacím řízení hájit procesní práva a oprávněné zájmy Václava Krehula a činit za něj potřebné procesní úkony.

Při výběru opatrovníka vyvlastňovací úřad přihlédl k tomu, aby ustanovená osoba byla schopna skutečně zastupovat zájmy vyvlastňovaného, aby nedošlo ke střetu zájmů zástupce a zastoupeného a aby opatrovník disponoval dostatečným personálním a odborným zázemím. Obec Dobšice a předmět vyvlastnění se nacházejí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady. Trasa stavby přitom vede převážně přes území obcí v tomto správním obvodu. Ustanovení Města Poděbrady opatrovníkem by proto mohlo vyvolat pochybnosti o možném střetu jeho zájmů se zájmy vyvlastňovaného, neboť jde o obec nacházející se v území dotčeném realizací stavby.

Vyvlastňovací úřad proto ustanovil opatrovníkem Město Nymburk, které se nenachází v území přímo dotčeném realizací stavby a zároveň není od předmětu vyvlastnění výrazně vzdáleno. Město Nymburk disponuje dostatečným personálním aparátem a odborně způsobilými osobami, které mohou Václava Krehula kvalifikovaně a odpovědně zastupovat. Ze spisové dokumentace současně nevyplývá, že by Město Nymburk mělo vlastní majetkový nebo jiný zájem na výsledku vyvlastňovacího řízení, který by mohl zpochybnit jeho nestrannost. Vyvlastňovací úřad je proto považuje za vhodnou osobu pro výkon funkce opatrovníka.

Ustanovením opatrovníka není předjímán výsledek vyvlastňovacího řízení ani posouzení splnění podmínek vyvlastnění. Účelem tohoto procesního postupu je výlučně zabezpečit ochranu práv Václava Krehula, možnost procesní reakce na úkony správního orgánu a řádný průběh řízení.

Správní orgán proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolat k Ministerstvu dopravy, a to podáním učiněným prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu. Podání je možné učinit na adresu Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Čechy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, anebo prostřednictvím datové schránky IDDS: 7mnrnuu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Účinky ustanovení opatrovníka nastávají doručením usnesení opatrovníkovi, neboť odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek a usnesení je předběžně vykonatelné; srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 05. 2009, č. j. 4 Ads 147/2008-95.

Souhlas obce, která má být ustanovena opatrovníkem účastníka řízení, není podle § 32 odst. 4 správního řádu podmínkou jejího ustanovení; srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 09. 12. 2014, č. j. 4 As 26/2013-57, publikované pod č. 3182/2015 Sb. NSS.

Ustanovená osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, nebrání-li jí v tom závažné důvody; její souhlas se nevyžaduje. Osoba, která s ustanovením do funkce opatrovníka nesouhlasí, může proti usnesení podat odvolání, které nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání může založit zejména na tvrzení, že není pro výkon funkce vhodnou osobou nebo že jí ve výkonu funkce brání závažné důvody.

Mgr. Bc. Dominika Bavlnová
vedoucí samostatného oddělení
Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Čechy

v zastoupení
Mgr. Dominik Chotěborský

Veřejnou vyhláškou:

Václav Krehul, nar. 28. 04. 1944, adresa pobytu neznámá, Spojené státy americké

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce:

- Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Město Nymburk, IDDS: 86abcbd
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk – jako opatrovník Václava Krehula
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7
sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město